ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО (EPC-КОНТРАКТ)

Номер договора: № EPC-2026/04-01

Дата: «13» апреля 2026 г.

Место заключения: г. Астана, Республика Казахстан / Портал HubContract.kz

ТОО «HubContract», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Бақытжана Азамата Есентайулы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Магистраль KZ», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Директора Ким Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на проектирование, поставку и строительство (далее – «Договор» или «EPC-контракт») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Договоре нижеприведенные термины имеют следующие значения:

«EPC-контракт» (Engineering, Procurement, Construction) – настоящий Договор, по которому Подрядчик принимает на себя обязательства по проектированию, закупке оборудования и строительству Объекта «под ключ».

«Объект» – Тепличный комплекс круглогодичного цикла площадью 3.5 га, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Коянды (Кадастровый номер: 01:011:014:3384).

«Работы» – весь комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, включая проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также поставку оборудования и материалов.

«Оборудование» – технологическое оборудование, машины, механизмы, аппараты, приборы, комплектующие изделия, подлежащие монтажу на Объекте.

«Материалы» – строительные материалы, конструкции, изделия, необходимые для выполнения Работ.

«Строительная площадка» – земельный участок, переданный Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ.

«Техническое задание» – документ, содержащий исходные данные, требования к Объекту, его технико-экономические показатели и иные условия (Приложение №1).

«График производства работ» – документ, определяющий сроки и последовательность выполнения Работ (Приложение №2).

«Акт ввода в эксплуатацию» – документ, подтверждающий готовность Объекта к эксплуатации, подписанный Государственной приемочной комиссией.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с п. 3 ст. 651 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по реализации проекта «под ключ»: проектирование, закупка и поставка технологического оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы Объекта.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы в строгом соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами (СНиП РК), экологическими, санитарно-эпидемиологическими и иными обязательными требованиями законодательства Республики Казахстан, и сдать готовый к эксплуатации Объект Заказчику.

2.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость настоящего Договора (Цена Договора) составляет **3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге**, включая НДС (16%).

3.2. Цена Договора является твердой (Lump Sum), фиксированной на весь период действия Договора и не подлежит изменению в связи с инфляцией, изменением курсов валют или удорожанием материалов и оборудования. Цена включает в себя все затраты Подрядчика, налоги, сборы, таможенные пошлины, транспортные расходы, стоимость оборудования из КНР, страхование и иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств.

3.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

3.3.1. **Авансовый платеж (30%):** 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) тенге выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора и предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной Банковской Гарантии возврата аванса на всю сумму авансового платежа.

3.3.2. **Промежуточные платежи (40%):** 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) тенге выплачиваются пропорционально фактически выполненным работам на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ (форма Р-1) и Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их подписания.

3.3.3. **Финальный платеж (30%):** 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) тенге выплачивается в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией, передачи Заказчику всей исполнительной документации и достижения Объектом проектных мощностей.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Общий срок выполнения всех Работ по настоящему Договору составляет **24 (двадцать четыре) месяца** с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2), который является неотъемлемой частью Договора.

4.3. Датой окончания Работ считается дата подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

4.4. Сроки выполнения Работ могут быть продлены по соглашению Сторон в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) или по иным уважительным причинам, предусмотренным законодательством РК.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все Работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему.

5.1.2. Обеспечить наличие всех необходимых лицензий (включая лицензии I или II категории на СМР и проектную деятельность), разрешений и допусков для выполнения Работ.

5.1.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечить закуп, таможенную очистку и доставку на Строительную площадку всех необходимых Материалов, конструкций (включая тепличные конструкции типа Venlo) и Оборудования (включая системы LED-досветки мощностью 4 МВт) из КНР и других стран.

5.1.4. В соответствии со ст. 653 ГК РК, обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды на Строительной площадке.

5.1.5. Предоставить обеспечение участия в тендере в размере 1% (35 000 000 тенге) в пользу платформы HubContract.kz в качестве оплаты услуг портала.

5.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Материалов и Оборудования до момента сдачи Объекта Заказчику (ст. 652 ГК РК).

5.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Работ и в течение гарантийного срока.

5.1.8. Передать Заказчику вместе с результатом Работ всю необходимую исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Привлекать к выполнению Работ субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков как за свои собственные.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения Работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику Строительную площадку по Акту приема-передачи в состоянии, пригодном для производства Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

6.1.2. Своевременно производить приемку выполненных Работ и их оплату в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

6.1.3. Оказывать Подрядчику содействие в получении необходимых согласований и разрешений от государственных органов, если такое содействие требуется в соответствии с законодательством РК.

6.1.4. Принять Объект по Акту ввода в эксплуатацию при условии надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком Материалов и Оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков и дефектов за счет Подрядчика.

6.2.3. Отказаться от приемки Работ в случае обнаружения существенных недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

7.1. Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на Объект в соответствии с Техническим заданием и требованиями законодательства РК.

7.2. ПСД подлежит обязательному согласованию с Заказчиком и прохождению государственной (или комплексной вневедомственной) экспертизы.

7.3. Расходы на проведение экспертизы ПСД несет Подрядчик.

7.4. Подрядчик несет ответственность за качество ПСД и ее соответствие требованиям строительных норм и правил.

8. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

8.1. Подрядчик обязуется поставить на Строительную площадку все необходимое Оборудование и Материалы в соответствии с ПСД и Графиком производства работ.

8.2. Оборудование и Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать стандартам качества и иметь соответствующие сертификаты.

8.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность Оборудования и Материалов до момента передачи Объекта Заказчику.

9. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

9.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной ПСД, СНиП РК и Графиком производства работ.

9.2. По завершении строительно-монтажных работ Подрядчик обязуется провести пусконаладочные работы и комплексное опробование Оборудования.

9.3. Результаты пусконаладочных работ оформляются соответствующими актами.

10. ПРИЕМКА РАБОТ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

10.1. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется ежемесячно на основании Актов выполненных работ (форма Р-1) и Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

10.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ подписать его либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием выявленных недостатков.

10.3. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» после проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования Оборудования.

10.4. Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации и иные документы, необходимые для эксплуатации Объекта.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в Техническом задании показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока.

11.2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы и установленное Оборудование составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** с даты подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

11.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

12.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

12.3. За нарушение сроков устранения дефектов в период гарантийного срока Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

12.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

13. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, акты государственных органов), возникших после заключения Договора.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств с приложением подтверждающего документа, выданного Внешнеторговой палатой Казахстана или иным уполномоченным органом.

13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней.

14.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Астаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.2. Обязательства по конфиденциальности сохраняют свою силу в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РК и настоящим Договором.

16.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

16.2.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

16.2.2. Систематического нарушения Подрядчиком требований к качеству Работ.

16.2.3. Аннулирования или приостановления действия лицензий Подрядчика.

16.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

16.3.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

16.3.2. Непредоставления Заказчиком Строительной площадки в установленные сроки.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

17.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

17.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.

17.4. Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями (ЭЦП) Сторон на портале HubContract.kz в соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

- Приложение №1: Техническое задание.
- Приложение №2: График производства работ.
- Приложение №3: Смета (Расчет стоимости).
- Приложение №4: Перечень поставляемого Оборудования.

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ТОО «HubContract»

БИН: 251140003526

КБе: 17

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Туран 14

Банк: АО «Halyk Bank»

IBAN: KZ02601A871063196091

SWIFT (БИК): HSBKKZKX

E-mail: info@hubcontract.kz

Директор

_____ / Бекжан А.Е. /

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Магистраль KZ»

БИН: 050840001639

КБе: 17

Юридический адрес: Республика Казахстан, 120016, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Скаткова, д. 102А, кв. 3

Банк: АО «Alatau City Bank»

IBAN: KZ26998UTB0000136448

SWIFT (БИК): TSESKZKA

E-mail: magistralkz@mail.ru

Директор

_____ / Ким А.А./

20. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

20.1. Подрядчик подтверждает, что он ознакомился со всеми условиями выполнения Работ, включая состояние Строительной площадки, наличие подъездных путей, возможность подключения к инженерным сетям, и учел все возможные риски при определении Цены Договора.

20.2. В случае выявления в процессе выполнения Работ необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных ПСД, Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Заказчика. Дополнительные работы выполняются только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

20.3. Заказчик вправе в любое время вносить изменения в ПСД, если такие изменения не влекут за собой увеличение Цены Договора или сроков выполнения Работ. В случае если изменения влекут за собой увеличение Цены Договора или сроков выполнения Работ, такие изменения оформляются Дополнительным соглашением.

20.4. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

20.5. Вся переписка между Сторонами осуществляется в письменной форме и направляется по адресам, указанным в разделе 19 настоящего Договора, либо через портал HubContract.kz.

21. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

21.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

21.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

22. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

22.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

23. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

23.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

- Приложение №1: Техническое задание.
- Приложение №2: График производства работ.

- Приложение №3: Смета (Расчет стоимости).
- Приложение №4: Перечень поставляемого Оборудования.

24. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ТОО «HubContract»

БИН: 251140003526

КБе: 17

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Туран 14

Банк: АО «Halyk Bank»

IBAN: KZ02601A871063196091

SWIFT (БИК): HSBKKZKX

E-mail: info@hubcontract.kz

Директор

_____ / Бакытжан А.Б. /

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Магистраль KZ»

БИН: 050840001639

КБе: 17

Юридический адрес: Республика Казахстан, 120016, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Скаткова, д. 102А, кв. 3

Банк: АО «Alatau City Bank»

IBAN: KZ26998UTB0000136448

SWIFT (БИК): TSESKZKA

E-mail: magistralkz@mail.ru

Директор

_____ /Ким А.А./